بالطلاق انه ما باع أو ما اشترى أو ما وهب أو ما قتل (فثبت فعله) أى فعل ما حلف على عدمه (برجل وامرأتين أو برجل ويمين ثبت المال ولم تطلق) زوجته فى الاصح لانه لم تكمل البينة المثبتة للطلاق وان شهد رجل وامرأتان لرجل أو رجل وحلف معه يمينا أن فلانة أم ولده وولدها منه قضى له بالجارية أم ولد ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه * (تتمة) * لو وجد على دابة مكتوب سبيل فى سبيل الله أو على أسكفة باب دار وقف أو مسجد حكم به

* (باب الشهادة على الشهادة) * وباب الرجوع عن الشهادة (و) باب (صفة أدائها)

أى الالفاظ التى يحصل بها أداء الشهادة قال جعفر بن محمد سمعت أحمد رضى الله تعالى عنه يسئل عن الشهادة على الشهادة فقال هى جائزة وكان قوم يسمونها التأويل قال أبو عبيد أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة فى الاموال والمعنى شاهد بذلك والحاجة داعية اليها لانه لما كانت الشهادة وثيقة مستدامة لحفظ الاموال والاحتياط فى تحصيلها لانه ربما مات المقر بها فتعذر الرجوع الى اقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه جوزوا الاشهاد عليه لهذا المعنى (الشهادة على الشهادة) أى صورة تحملها (أن يقول اشهد يا فلان على شهادتى أنى أشهد ان فلان بن فلان أشهدنى على نفسه) بكذا (أو شهدت عليه) بكذا (أو أقر عندى بكذا ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم) أى على رجل وامرأتين (وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه) شهادة (المرأة) أى فى المال وما يقصد به المال لان لهن مدخلا فيه (وشروطها) أى تحمل الشهادة على الشهادة (أربعة أحدها أن تكون فى حقوق الآدميين) فلا تقبل فى حقوق الله تعالى لان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والاسقاط بالرجوع عن الاقرار والشهادة على الشهادة فيها شبهة فانها يتطرق اليها احتمالات الغلط والسهو والكذب فى شهود الفرع مع احتمال زائد لا يوجد فى شهود الاصل وهو معتبر بدليل انها لا تقبل مع القدرة على شهود الاصل فوجب أن لا تقبل فيما يدرأ بالشبهات (الثانى تعذر) شهادة (شهود الاصل بموت أو مرض أو خوف) من سلطان أو غيره (أو غيبة مسافة قصر) لانه اذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الاصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدى الفرع عليهما وكان أحوط للشهادة فان سماعه من شهود الاصل معلوم وصدق شاهدى الفرع عليهما مظنون والعمل باليقين مع امكانه أولى من اتباع الظن ولان شهادة الاصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع انما تثبت الشهادة عليه (ويدوم تعذرهم) أى تعذر شهود الاصل (الى صدور الحكم) لان الشرط الذى هو تعذر الاصل زال اذا علمت ذلك (فمتى أمكنت شهادة الاصل) قبل الحكم (وقف الحكم على سماعها) كما لو كانا حاضرين أصحاء الشرط (الثالث دوام عدالة) شاهدى (الاصل و) عدالة شاهدى (الفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم) أى من شاهدى الاصل أو الفرع (قبله) أى الحكم (ما يمنعه) أى ما يمنع القبول من فسق وجنون ونحوهما (وقف) أى الحكم لانه مبنى على شهادة الجميع الشرط (الرابع ثبوت عدالة الجميع) أى عدالة شهود الاصل والفرع لانهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود قال فى شرح المقنع لان الحكم ينبنى على

الشهادتين